

מסורת הש"ס

א) כצ"י איתא: אלא אע"ג דקמ"ט, וכן הוא ביבמות לא: גיטין ע"א, ג) ונע"ע מוס' יבמות לא: ד"ה דחוי וכו', ד) נבגמ' שלפנינו לא מוכר רב נחמן אלא רבה בר רב הונא הוא דקאמר ויל אייתי מלתא וכו' וז"ל גרס' מוס' היה כך בסוגי' דהתם מיהו סוף הסוגיא לב, דל"ל לאו מי איתמר עלה וכו' אמר רב נחמן וכו' קמ' קשה,

‏‏

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה וכן מודעה וכו' דעו לכם שמכירה או פלג' וזמנת זו נאמר:

‏‏

מוסף תוספות

א. דומיא דספר המקנה בענין יטע"ג.
ב. דראמרינן (מנחות קג:) כל שאין ראוי לביילה ביילה מעכבת בו, מוס' יבמות לא: ג. מה בכך, יב"י שטורי בב"ד, מתנות כ' תוד"ה וז' יומתן.
ד. [דן]עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה אין מצטרפין דמשמע הא שנים בשטר אפי' בשתי אגרות מצטרפין.
מוס' מתנות כ' ועי"ש שם שמי' מוס' פ"ג.
ה. [ולחייבין א' דהנסי' י"ל ד'ס"א אע"פ שתקנת חכמים היא שתועיל המחאה בלא דעת המחזיק, מ"מ צריך דעת המעצער אע"ג דאנן סהדי דניחא ליה שיכתוב מ"מ דעת חד מנייהו בעינן קמ"ל דמועיל לראיה אע"פ שנכתב שלא מדעת שניהם.
ש"מ"ק בשם מוס' דה"ש.
ו. אלא ה"ק ה"א הרגיל בפני שנים א"צ לומר כתובו.
מוס' קידושין פ"א.
ז. וכו' האי גזונא מילתא דרשכ"ח הוא שאין בגזון אלא עבדיו וקרוביי.
ר"ן.
ח. [דן]מסתמא כל כמה דלא הדר ביה רוצה הוא שיתכבו.
מוס' פסהדין פ"א.
ט. דהא רב נחמן ס"ל כשמואל ב"ב"ק דסנהדרין (ג.) דשנים שדנו דייניה דין וז' נחמן גופיה סבר דקיום שטרות בשלשה.
מוס' כתובות כג.
י. עי'ן רשב"ם בסוגין בע"כ ברה"ג גלוי מילתא.

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

וכן מודעא צפני שנים. מי שאנסוהו למכור וליתן את שלו בעל כרחו ולכתוב שטר מכירה או מתנה צפני עדים צריך להודיע קודם לכן לשני עדים ולומר דעו לכם שמכירה ^(א) זו או מתנה של שדה זו שאני רוצה לעשות לפלוני שלא ברצון נפשי אעשה כי אונסי ומכריחני בעל כרחי ולא יהיה ממנש באותו שטר שאעשה והיום או למחר תבענא ליה דנינא ומרענא לשטרא אפומייכו שמסרתי מודעא לפניכם קודם שנעשה השטר. ודוקא קודם כתיבת השטר אבל אחרי כן אין המודעא שזה כלום דאם כן כל השטרות צבעולם כשיחתרטו אחר שנעשו וגמסרו כגשרות יבא לפוסלן: ואין צריך לומר כסובו. שטר מודעא. כללא דמילתא כל מידי דזכות הוא לו אין העדים צריכין ליטול הימנו רשות. והא דלא יכל ומני להו ולימא מחאה ומודעא וקנין צפני ב' ואין צריך לומר כתובו היינו משום דרצא קאמר להו משמיה דר"ג ולא צחד יומא שמעניהו אלא כל מילתא שמענה באפי נפשיה והדר חברינהו רצא כהוא כסדר כמו ששמען. והיינו דכתבינן ביטול מודעי בשטרי מכירה ומתנה דמעתה לא תועיל המודעא כדמוכח בערכין בפרק האומר בסופו (דף כ"א: כ"ל גט דמהני ביטול המודעות והוא הדין לכל השטרות: **הודאס צפני ב'**. אדם שמודה לחבירו צפני ב' שחייב לו מנה ז"ל כתובו ש"יזוס הלזה לכתוב לו שטר למלוה לעדות דכל שעה שירצה לגבות חובו יוציא שטרו על הלזה אבל שלא ברשות לזה אין כותבין דחוב הוא לו וכיון דעל הלזה לכתוב והוא לא צוה איכא למימר דלא ניחא ליה לעשות חוב שחייב מלוה בשטר דעד השתא הוה מלוה על פה ואע"ג דהודה צפני עדים נאמן הוא לומר כל שעה שירצה פרעמי דק"י"ל (לקמן ק"ע). המלוה לחבירו צעדים א"צ לפרעו צעדים ועכשיו כשיש צדו שטר אין הלזה נאמן לומר פרעמי אלא א"כ יציא עדים שפרע צפניהס אפילו הוציא המלוה על הלזה כתב ידו של לזה שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ואינו נאמן לומר פרעמי כ"ש בשטר שיש בו עדים: קנין. סודר על כל דבר צפני ב' ולא צעי תלתא. ומשום דגבי קיום שטרות אמר ג' הוצרך לפרש בכל הני דדי בשנים: ואין צ"ל כסובו. כדמפרש טעמא לקמן: **קיום שטרות בג'**. מי שיש לו שטר על חבירו ומושג שמתא ילכו העדים למדינת הים או ימותו וכשיבא לגבות חוב הכתוב בשטר יטעון הלזה כי פרוע הוא או מווייף הוא ויטערך לקיים שטרו ודומה לב' עדים המכירים חתימת ידי עדים שבשטר ולא ימלא כ"לד יעשה הוצק לב"ד ומציא העדים עמנן ומועדין על חתימת ידיהן צפני ב' ד"ד והס כותבים בסוף השטר למטה מחתימת העדים בנותב תלתא כחדא הוינא ונפק שטרא דא קדמנא ואחו פלוני ופלוגי ואסהידו אחתימות ידיהו ואישטרוני וקיימנוהי דכחו וחותמים בו ג' הדיינים והוא הנפק וגם אשתרא דדייני. ולכן צריך ג' דשנים שדנו דייניהן דין אלא שנקראין ב"ד חצוף בסנהדרין (דף ג.) והכא אפי' דיעבד נמי לא דא"כ מה יש בין הנפק לשטר שלמעלה הימנו הכא תרי חתימי והכא תרי חתימי ודומה לב' עדים שמעמנו מפי עדים שלמעלה שהשטר כשר ועד מפי עד פסול אבל כשהם ג' והן ב"ד זו עדות גמורה שהעידו על חתימת ידן לפני ב"ד והכשירו ב"ד את השטר ועכשיו חותמין ב"ד ששטר זה כשר הוא ודומה לפסק דין: **אמר רבא אי קשיא לי** בכל הני דיינא דאמר לי רב נחמן גבי קנין לחוד הוא דקשיא לי האי קנין למאי מדמי ליה רב נחמן אי כמעשה ב"ד דמי ומשום דדומה לדין של דיינין שמוציאים מזה ונותנין לזה ואף עדי קנין ע"י עדותו שרואין בקנין יוצא ממון זה בשעת הקנין מיד המקנה ליד הקונה ומשום דדמי למעשה ב"ד קאמר ר"ג אין צ"ל כתובו אלמא"א אע"ג דחוב הוא למקנה לכתוב שטר וליפות זכותו של קונה אפ"ה כותבים העדים בלא רשותו כדין כל מעשה ב"ד שכן ב"ד יפה והפקינן הפקר לכתוב כל הנעשה צפניהן וא"כ ליצעי ג' כקיום שטרות: **ואי לאו כמעשה ב"ד דמי**. ומשום הכי קאמר דסגי צב' אמאי אינו צ"ל כתובו והלא חוב לו לכתוב בלא רשות: **לעולם לאו כמעשה ב"ד**. דהא ודאי סהדותא בעלמא הוא ומשום הכי סגי צב': **דסתם קנין לנסיבה עומד**. משום דאין לאחר קנין כלום דכיון דמקנה ליה בסודר צפני עדים וממחר להקנותו מיד ואינו מדחהו עד שינך וימשוך במטלטלין או ינך ויחזיק בהקרקעות מתכין הוא להקנותו בעין יפה ומסתמא רוצה שיכתבו לו כדאמר בכתובות צפ' אע"פ (דף נ"ה.) אמר לעדים כתובו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה כשירצו לכתוב השטר שמת חור דסתם קנין לכתיבה עומד אבל לא קנו מיניה איכא למ"ד התם צריך לאימלוכי ביה ואע"ג דליוס זהדיא לכתוב לו: **אמאן ולא זייס דינא**. סרבן בדין דאי צייט דינא לימא ליה לא איניסת דאי קאניס לך אמאי לא תבעת ליה בדינא: **אפי' עלי ועלין**. דצייטנין דינא ראווי לכתוב עלינו מודעא דוימנין דאין ב"ד מוומן מיד:

דלא

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

מדעת מוכר ושטר מתנה מדעת נותן ושטר מלוה מדעת א' לזה ועדות נמי לא חשיב דמפיהם ולא מפי כתבס ופירש"י צפי' החומש שלא יכתבו עדותו באיגרת וישלחו לב"ד וי"ל דתקנת חכמים היא שיהא חשוב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כל דהו שצדבר מועט מצטילים החזקה

דהא אפילו יתברר לנו שלא שמע המחזיק מחאה מהני לבטל החזקה וגם צמודעא תקנת חכמים היא להטיל האנאס וקיום שטרות נמי משום דמעשה ב"ד הוא וכל מעשה ב"ד נכתב שלא מרצון החייב ועוד אומר ר"י ששמע מן ר"ת שנוהגים לשלח העדים עדותם באיגרת לב"ד וחשיב עדות והא דדרשנין בספריט מפיהם ולא מפי כתבס לא אמא אלא למועטוי דוקא אלס שאינו בר הגדה ב אבל ראוי להגדה אין הגדה מעכבת צו והא דאמרנין צפ"צ דכתובות (דף כ.) כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אחר כמה שנים והוא שזוכר מעצמו אבל אין זוכר מעצמו לא א היינו כשאינו מוציא כתב ידו צב"ד ועוד שמתא עד אחד בכתב אין חשוב עדות שאין שטר אלא צב' להכי לא מהני צהאיא דכתובות אפי' יוצא כתב ידו אלא א"כ וזכר בראיית עדות וז"ע צהאיא דעד אחד בכתב בגט פשוט^א (לקמן דף קס"ה. ושם ד"ה אמר) ^א וא"ת מאי קמ"ל דאין צ"ל כתובו פשיטא כיון דזכותו הוא ובמחאה איכא למימר דנקיט ביה ואין צ"ל כתובו אגב אחריו ולא אמא לאשמועינן במחאה אלא שהיא צפני ב' אבל צמודעא קשה למאי אינטריך וי"ל דאמת לאשמועינן דאע"פ שלא צוה להם לכתוב והם כתבו שזוה כשרה ולא מיחוי כשקרא דמסתמא לפיכך מחה או מסר מודעא צפניהם כדי שיכתבו^א: **קננין בפני ב' ואין צריך בו'**. אומר ר"ת דלא אמא למועטוי שלא יבא חשוב קנין כשנעשה שלא צפני שנים^א דהא אמרינן בקדושין (דף ס"ה:) דלא איצרו סהדי אלא שיקרי ואמרי' צפ' הוזהב (ב"מ דף מו.) גבי היה עומד בגזרון כו' ואי אמרינן מטבע נקנה בחליפין ויקניניהו מיהליה אגב סודר ומפרק דלית ליה סודר ולקניניהו אגב קרקע דלית לי' והא עומד בגזרון קמני כשאינו שלו איכפל תנא לאשמועינן בגברא ערטילאי דלית ליה כלום אלא ש"מ דאין מטבע נקנה בחליפין ואי לא חשיב קנין בלא עדים לישנין דלינא עדים^א ועוד דבפ"ק דסנהדרין (דף ו.) אמרו רבנן פשרה ביחיד אע"ג דפשרה בעיא קנין כדמסיק התם: **ואין צריך ראמר כתובו**. וכותבין בלא רשותו כל זמן שלא חור צו^א ומיהו יכול לחזור צו דאמרנין לקמן צפ' המוכר את הספינה (דף ע"ו.) וזה צבדה זו פלוגי וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשטר ועד מהד לאמרינן בריש אע"פ (כתובות דף נ"ה. ושם ד"ה כתובו) כתובו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה לאו דוקא משום דאמר להו כתובו דאפי' לא אמר להו נמי כדאמרנין הכא אלא משום דבעי למימר לא קנו מיניה צריך לאימלוכי ביה אע"ג דאמר להו כתובו: **קנין שטרות בשלשה**. אע"ג דר"ג גופיה ס"ל בסנהדרין (דף ה.) ב' שדנו דייניהם דין קיום שטרות שאני כדפ"ה דאי ליכא אלא ב' מה יש בין קיום שטר לשטר שלמעלה הימנו הכא תרי חתימי והכא תרי חתימי ודומה לב' עדים ששמענו מפי עדים שלמעלה שהשטר כשר ועד מפי עד פסול אבל כשהם ג' ניכר שהם ב"ד שהעידו עדים לפניהם על כתב ידם והכשירו השטר ודומה לפסק דין והא דאמרנין צפ' ב' דכתובות (דף כ"ב. ושם ד"ה ודלמא) ג' שישצו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכי למיכתב בנותב תלתא הוינא וחד ליתוהי ואמר ר"ג ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ודלמא ב"ד חצוף הוא דאמר שמואל ב' שדנו דייניהן דין דכתב ביה בי דינא דרבנן דבי רב אשי ודלמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו לא ששמואל סובר דקיום שטרות צשנים^א אלא ה"פ ודלמא רבנן דבי רב אשי סבירא להו בקיום שטרות כדשמואל בעלמא אבל שמואל מצי סבר שפיר דקיום שטרות בג' אע"ג דבעלמא ב' שדנו דייניהן דין כמו ר"ג וא"ת^א דרב נחמן גופיה קאמר צב"מ (דף לא:) גבי עובדא דאיסור גיורא ורב ספרא עבדו עסקא וכו' משמע התם דתרי לאו ב"ד מדקאמר ליה זיל אייתי לי תלתא דפלגת קמיייהו א"ג תרי מגו תלתא וי"ל דהתם מיירי דלא עשאן ב"ד בפירוש אלא פלג קמיייהו בסתם הלכך אי קמי תרי פלג נראה דלעשותן עדים נתכוין ואי קמי תלת פלג נראה דלעשותן ב"ד נתכוין אבל במקום שעשאן ב"ד בפירוש צשנים סגי ונע"ע מוס' גיטין לב: ד"ה ורב נחמן):

אמאן דאא צייית דינא בו'. תימא מודעא דמאי אי דגיטין ודמתנה גלוי מילתא הוא דודאי הוא אנוס צשום ענין שאין יכול לבא לבית דין' ואי דוצייני והא אמר רבא לא כתבינן מודעא אוצייני וכ"ת רבה ורב יוסף לית להו דרצא מ"מ הוה ליה למיפרך ולשנויי כדפריך בסמוך אנהרדעי ועוד והא אציי ורבא גופייהו דאמרי תרווייהו אפי' עלי ועלין א"כ לא איירי צמודעא דוצייני וכי ההוא מעשה דפרדיסא לא שייך הכא דאפי' צייט דינא פשיטא דכתבינן:

איכא

מ.

עין מושפטי נר מצוה

צב א מיי פירא מהל' טוען הלכה ח סמג עשין ז'ה טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ה:

צב ב מיי פיי מהל' מכירה הל' א סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף א:

צבה ג מיי פירא מהל' מלוה הל' א ופ"ו מהל' טוען הל' ב סמג עשין ז' טוש"ע ח"מ סי' לט סעיף ב וסי' פא ס"ח וסעי' י ועיין מה שכתב המ"מ צפ"ה מהל' מכירה הלכה ע':

צב ד מיי פירא מהל' מלוה הלכה א סמג שם טוש"ע ח"מ סי' לט סעי' ג ועיין במיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ט ובמ"מ שם ובטוש"ע ח"מ סי' קפט וסי' קל"ה סעיף א:

צב ה מיי פ"ו מהל' עדות הלכה א סמג עשין קט טוש"ע ח"מ סי' מו סעי' ג ועי' ד:

צב ו מיי פירא מהל' מלוה הלכה א סמג עשין ז'ד טוש"ע ח"מ סי' לט סעיף ג: **צבז** ז מיי פ"י מהל' מכירה הל' ב סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף ה:

‏‏

רבינו גרשום

אין צריך לומר. לעדים כתוב בשבאל ציווי ויכלין לכתוב שמיחה משום דוכות הוא לו שכותבין: הורה בפני שנים. ואמר אני מחויב מנה לפלוני. זה אין כותבין אלא אם כן אמר להו כתובו משום דחוב הוא לו: תפש קנין משום דבר בעולם בפני שנים אין צריך לומר להם כתוב ומפרש לקמן: קיום שטרות. צריכים להעיד שנים בפני ג' בית דין על חתימת עדים: הא קשיא לי. [ותא] דאמר רב נחמן בקנין אי כמעשה בית דין דמי אלא אם כן נמלכין וכותבין אף קנין גמי אין צריך לימלך בו העדים אם כן ליבעי ג' דומיא דב"ד ואי לאו מעשה בית דין אלא כהודאה דמי אמאי אין צריך וכו': דסתם קנין לכתיבה עומד. דאין לאחר קנין כלום: אלא אמאן דלא צייית דינא. אבל אי גברא דציית הוא לא כתבי' עליה: